Ajuntament de Calaf

Plaça Gran, 2
08280 Calaf
T. 938 698 512
www.calaf.cat
calaf@calaf.cat

Montse Mases Sala (1 de 3)
Alcaldessa
Data Signatura: 25/06/2024
HASH: 153858740f9678c69ed6cad4a0aa7059
Ajuntament de Calaf

Joan Miquel Roig Mestre (2 de 3)
Secretari interventor
Data Signatura: 25/06/2024
HASH: 94b25bb2616cd4c6c88b0073402daf4d
Ajuntament de Calaf

RIPOLL SUGRAÑES, ALBERT (3 de 3)
Tercer
Data Signatura: 27/06/2024
HASH: 8b01a5d90a0b104be20adb521fb35dfb
NIF P0803100G

Conveni de col·laboració amb l'Entitat Unió Esportiva Calaf – Ús de l'Equipament del Camp de Futbol Municipal de Calaf

REUNITS

Per una banda, Sra. Montserrat Mases i Sala, Alcaldessa de l'Ajuntament de Calaf amb CIF P-0803100-G; assistit pel secretari interventor de la corporació.

D'altra banda, Sr. Albert Ripoll en representació de la Unió Esportiva Calaf (en endavant "l'entitat"), amb CIF G-59502716, actuant amb nom i representació d'aquesta.

MANIFESTEN

L'Ajuntament de Calaf vol impulsar el teixit associatiu de la vila així com buscar una forma eficient de col·laboració amb les entitats esportives.

La Unió Esportiva Calaf és una entitat que promou la pràctica esportiva continuada sense afany de lucre a la vila, l'ensenyament d'aquest esport i que fomenta els valors de l'esport impulsant la cohesió social, la participació ciutadana, l'estil de vida actiu, el caràcter educatiu de l'esport i participa en la promoció de Calaf.

L'Objecte del conveni

Aquest conveni s'emmarca al Reglament de subvencions i convenis de caràcter general previst en l'article 178 del Decret 2/2003 del Text Refós de la llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i està adaptat a la llei Estatal 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions.

L'objectiu d'aquest document és establir un conjunt de pactes que configuren una línia de cooperació entre l'entitat i l'Ajuntament. El suport que regula aquest conveni serà en relació a l'ús privatiu del Camp de Futbol.

Fonament del conveni

La subscripció de l'esmentat conveni es fonamenta en la competència atribuïda a aquest Ajuntament per l'article 25.2 l) relativa a la promoció de l'esport i instal·lacions esportives i del lleure.

Codi Validació: 72TJNJXPQTPRQJP7R27CNQQL9
Verificació: https://calaf.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 10

La durada i naturalesa del conveni

La durada d'aquest conveni serà de quatre anys, entre l'1 de gener del 2024 i el 31 de desembre del 2027. Aquest conveni té caràcter voluntari i eventual, és lliurement revocable i reduïble en tot moment. En qualsevol cas, l'Ajuntament quedarà exempt de qualsevol responsabilitat civil, mercantil, laboral o de qualsevol mena derivada de les actuacions a què quedin obligades les persones o l'entitat subvencionada.

PACTEN

PRIMER- La cessió de les instal·lacions esportives

L'Ajuntament de Calaf cedirà gratuïtament l'ús privatiu del Camp de futbol i el bar del recinte de titularitat pública de l'Ajuntament de Calaf que inclou les següents instal·lacions: Camp, vestuaris, bar i lavabos.

L'Ajuntament cedirà aquests espais, anteriorment esmentats, per a l'activitat esportiva de l'entitat, amb excepció que l'Ajuntament de Calaf requereixi l'espai per una activitat concreta, sempre i quan no entorpeixi l'activitat regular de l'entitat. De la mateixa manera, es reserva el dret de lloguer de l'equipament sent prioritàries les necessitats de la Unió Esportiva Calaf.

SEGON- Drets i obligacions de l'Ajuntament per a l'ús privatiu de l'espai

A. *En relació als equipaments i les activitats:*

Facilitarà un joc de claus a l'entitat, del qual , només es podran fer còpies amb prèvia autorització de l'Ajuntament

Realitzarà una inspecció/valoració de l'estat de les instal·lacions a l'inici i final de la temporada per a determinar el grau de compliment del conveni per part de l'entitat.

Cedirà els espais publicitaris de la instal·lació a l'entitat reservant un espai per a l'Ajuntament de Calaf de mides igual o superiors al més gran.

Manifesta que, en cap cas, serà responsable directament, ni subsidiàriament dels danys personals o materials, que per acció o omissió de qualsevol classe es puguin produir a l'espai cedit, mentre realitzen l'activitat per la qual s'ha cedit l'espai.

Complirà amb la normativa de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

B. *En relació a la gestió econòmica:*

Proposarà un conveni específic per a la regulació de subvencions entre l'Ajuntament i l'entitat.

L'Ajuntament subvencionarà a l'entitat amb 5.000 € per l'any 2024 per destinar al

Codi Validació: 72TJNJXPQTPRQJP7R27CNQQL9
Verificació: https://calaf.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 10

manteniment de la instal·lació. L'import pels anys següents es fixarà en la reunió de seguiment que es realitzi en el segon semestre de l'any. Aquest import no pot variar més d'un 30 % de l'any anterior.
El pagament d'aquest import pel manteniment es farà efectiu prèvia justificació de la despesa i informe del departament responsable. L'Ajuntament podrà fer pagaments parcials si l'entitat així ho demana.

La partida pressupostària per aquesta finalitat serà la 92400 – 48000 SUBVENCIÓ ENTITATS del capítol 4 del pressupost municipal.

TERCER- Drets i obligacions de l'entitat per a l'ús privatiu de l'espai

A. *En relació als equipaments i les activitats:*

Es farà responsable de les activitats esportives dinamitzades per la pròpia entitat participant de forma activa en la promoció de l'esport.
Es farà càrrec de la gestió quotidiana de les activitats i la instal·lació. L'Entitat podrà aplicar la seva normativa en la instal·lació, sempre amb supervisió i permís de l'Ajuntament de Calaf.
Mantindrà les instal·lacions i el mobiliari en les condicions en les quals se li ha cedit i segons les condicions d'ús específiques de cada espai informant de les incidències ocasionades a l'equipament de forma pròpia o per altres seguint els protocols establerts a tal efecte.
Les responsabilitats de contractació, facturació i control recauran sobre l'Entitat o l'Ajuntament segons la proposta que s'estableix a continuació:

> L'Ajuntament es farà càrrec de la contractació i despeses dels subministraments de pèl·let i del personal de neteja per la instal·lació a excepció del bar. Per altra banda, l'Ajuntament també assumirà les reparacions i el manteniment de la caldera de pèl·let.
> L'Entitat es farà càrrec de les despeses i contractació per al manteniment i reparació d'averies, promoció i implementació d'inspeccions de compliment normatiu, jardineria necessària per a l'ús continuat de l'activitat i dels esdeveniments extraordinaris organitzats per la pròpia entitat. També serà responsable del control, el seguiment, la comunicació d'incidències o necessitat de subministrament amb previsió i planificació amb un mínim de 15 dies d'antelació per tal que l'Ajuntament pugui actuar en conseqüència. Controlarà l'accés dels usuaris i oferirà, si és necessari, personal d'atenció a l'usuari o consergeria.

Codi Validació: 72TJNJXPQTPRQJP7R27CNQQL9
Verificació: https://calaf.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 3 de 10

B. *En relació a la gestió econòmica:*

Gestionarà els ingressos i costos del usuaris en concepte d'activitats esportives, publicitat o d'altres activitats complementàries, així com, les seves obligacions amb hisenda, així com, gestionarà els costos de fitxes, monitoratges i roba esportiva necessària per a l'activitat.

C. *En relació als recursos humans i participants:*

Contractarà personal, en cas que l'entitat ho necessiti, o buscarà col·laboradors per a la dinamització de les activitats esportives realitzades per l'entitat, fent-se responsable de la Seguretat Social dels seus treballadors i garantint el compliment dels principis d'igualtat, mèrit i capacitat exigibles en la contractació de personal.

Vetllarà per a la seguretat dels participants contractant la seva pròpia assegurança de Responsabilitat Civil i assegurança d'accidents personals.

Complirà amb la normativa de la Llei 26/2015 del 28 de Juliol de Protecció de la infància.

QUART- Gestió del bar

L'Ajuntament de Calaf cedirà gratuïtament a l'entitat l'instal·lació de bar per la seva explotació del servei tenint en compte un seguit de condicions.

L'entitat estarà obligada a explotar les instal·lacions del bar com a titular. En cas de contractació de personal, caldrà complir amb els requisits legals existents en matèria de dret laboral, així com, complir amb les obligacions tributàries i de la Seguretat Social derivades de l'exercici de l'activitat i de les esmentades contractacions. El personal que hi treballi haurà de tenir, com a mínim un d'ells, la titulació de manipuladors d'aliments.

L'entitat es compromet a donar servei de bar en els esdeveniments organitzats per l'Ajuntament en el camp de futbol municipal si així ho demana la corporació. L'Ajuntament podrà utilitzar l'espai de bar per realitzar-hi activitats si ho considera necessari.

La conservació, manteniment i compra de material que calgui efectuar durant la vigència del contracte anirà a càrrec exclusiu de l'entitat, la qual estarà obligada a retornar la instal·lació en el mateix estat que la va rebre.

La neteja i altres despeses del funcionament del bar així com les obres de reparació menor, aniran a càrrec exclusivament de l'entitat i per tant, les despeses derivades d'aquestes reparacions, no seran justificables en la subvenció atorgada per

Codi Validació: 72TJNJXPQTPRQJP7R27CNQQL9
Verificació: https://calaf.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 4 de 10

l'Ajuntament.

Quedarà prohibida la introducció, venda i consum de tota mena de begudes alcohòliques segons marca l'article 4 de la Llei estatal 19/2007, de l'11 de juliol, així com, la venta de tabac i caldrà informar-ne als usuaris amb cartells ben visibles.
Caldrà col·locar també, rètols on s'informi de la condició d'espai lliure de fum als espais interiors com el bar.

CINQUÉ- Vigència del conveni.
Aquest conveni es mantindrà vigent fins les dates exposades en el punt durada i naturalesa del conveni, per a la cessió de l'ús privatiu de l'espai, havent-se d'acordar expressament la seva pròrroga.

SISÉ- Causes de revisió i extinció del conveni.
Així les dues parts s'obliguen en els termes fixats en el document. El no acompliment d'aquests termes suposarà la denúncia del present conveni i, per tant, de seva anul·lació sense cap tipus de sanció econòmica.
Els òrgans i els procediments a què se sotmeten les diferències que puguin sorgir sobre la interpretació i el compliment del conveni, sens perjudici de la competència de l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu.
Hi haurà una comissió de seguiment formada per la regidora d'esports i el president de l'entitat que es reunirà semestralment.

Signat i datat electrònicament

Codi Validació: 72TJNJXPQTPRQJP7R27CNQQL9
Verificació: https://calaf.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 5 de 10

ANNEX I – TEXT DEL CONVENI EN CASTELLÀ

Convenio de colaboración con la Entidad Unión Deportiva Calaf - Uso del Equipamiento del Campo de Fútbol Municipal de Calaf

REUNIDOS

Por un lado, Dª. Montserrat Mases i Sala, Alcaldesa del Ayuntamiento de Calaf con CIF P-0803100-G ; asistido por el secretario interventor de la corporación.

Por otra parte, SR. Albert Ripoll en representación de la Unión Deportiva Calaf (en adelante "la entidad"), con CIF G-59502716, actuando con nombre y representación de ésta.

MANIFIESTAN

El Ajuntament de Calaf quiere impulsar el tejido asociativo de la villa así como buscar una forma eficiente de colaboración con las entidades deportivas.

La Unió Esportiva Calaf es una entidad que promueve la práctica deportiva continuada sin ánimo de lucro en la villa, la enseñanza de este deporte y que fomenta los valores del deporte impulsando la cohesión social, la participación ciudadana, el estilo de vida activo, el carácter educativo del deporte y participa en la promoción de Calaf.

El Objeto del convenio

Este convenio se enmarca en el Reglamento de subvenciones y convenios de carácter general previsto en el artículo 178 del Decreto 2/2003 del Texto Refundido de la ley Municipal y de Régimen Local de Cataluña y está adaptado a la ley Estatal 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

El objetivo de este documento es establecer un conjunto de pactos que configuren una línea de cooperación entre la entidad y el Ayuntamiento. El apoyo que regula este convenio será en relación con el uso privativo del Camp de Futbol.

Fundamento del convenio

La suscripción de dicho convenio se fundamenta en la competencia atribuida a este Ayuntamiento por el artículo 25.2 l) relativa a la promoción del deporte e instalaciones deportivas y del ocio.

La duración y naturaleza del convenio

Codi Validació: 72TJNJXPQTPRQJP7R27CNQQL9
Verificació: https://calaf.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 6 de 10

La duración de este convenio será de cuatro años, entre el 1 de enero de 2024 y el 31 de diciembre de 2027. Este convenio tiene carácter voluntario y eventual, es libremente revocable y reducible en todo momento. En cualquier caso, el Ayuntamiento quedará exento de cualquier responsabilidad civil, mercantil, laboral o de cualquier tipo derivada de las actuaciones a las que queden obligadas las personas o la entidad subvencionada.

PACTAN

PRIMERO- La cesión de las instalaciones deportivas

El Ayuntamiento de Calaf cederá gratuitamente el uso privativo del Campo de fútbol y el bar del recinto de titularidad pública del Ayuntamiento de Calaf que incluye las siguientes instalaciones: Campo, vestuarios, bar y aseos.

El Ayuntamiento cederá estos espacios, anteriormente mencionados, para la actividad deportiva de la entidad, con excepción de que el Ayuntamiento de Calaf requiera el espacio para una actividad concreta, siempre y cuando no entorpezca la actividad regular del entidad. De igual modo, se reserva el derecho de alquiler del equipamiento siendo prioritarias las necesidades de la Unión Deportiva Calaf.

SEGUNDO- Derechos y obligaciones del Ayuntamiento para el uso privativo del espacio

En relación a los equipamientos y las actividades:

Facilitará un juego de claves a la entidad, del cual sólo se podrán hacer copias previa autorización del Ayuntamiento

Realizará una inspección/valoración del estado de las instalaciones al inicio y final de la temporada para determinar el grado de cumplimiento del convenio por parte de la entidad.

Cederá los espacios publicitarios de la instalación a la entidad reservando un espacio para el Ayuntamiento de Calaf de tamaño igual o superior al mayor.

Manifiesta que, en ningún caso, será responsable directamente, ni subsidiariamente de los daños personales o materiales, que por acción u omisión de cualquier clase se puedan producir en el espacio cedido, mientras realizan la actividad por la que se ha cedido el espacio.

Cumplirá con la normativa de la Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

En relación a la gestión económica:

Codi Validació: 72TJNJXPQTPRQJP7R27CNQQL9
Verificació: https://calaf.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 7 de 10

Propondrá un convenio específico para la regulación de subvenciones entre el Ayuntamiento y la entidad.

El Ayuntamiento subvencionará a la entidad con 5.000€ para el año 2024 para destinar al mantenimiento de la instalación. El importe para los siguientes años se fijará en la reunión de seguimiento que se realice en el segundo semestre del año. Este importe no puede variar más de un 30% del año anterior.

El pago de este importe por el mantenimiento se hará efectivo previa justificación del gasto e informe del departamento responsable. El Ayuntamiento podrá realizar pagos parciales si la entidad así lo pide.

La partida presupuestaria para este fin será la 92400 – 48000 SUBVENCIÓN ENTIDADES del capítulo 4 del presupuesto municipal.

TERCERO- Derechos y obligaciones de la entidad para el uso privativo del espacio

En relación a los equipamientos y las actividades:

Se hará responsable de las actividades deportivas dinamizadas por la propia entidad participante de forma activa en la promoción del deporte.

Se hará cargo de la gestión cotidiana de las actividades y la instalación. La Entidad podrá aplicar su normativa en la instalación, siempre con supervisión y permiso del Ajuntament de Calaf.

Mantendrá las instalaciones y el mobiliario en las condiciones en las que se le ha cedido y según las condiciones de uso específicas de cada espacio informando de las incidencias ocasionadas en el equipamiento de forma propia o por otros siguiendo los protocolos establecidos a tal efecto.

Las responsabilidades de contratación, facturación y control recaerán sobre la Entidad o el Ayuntamiento según la propuesta que se establece a continuación:

> El Ayuntamiento se hará cargo de la contratación y gastos de los suministros de pellet y del personal de limpieza por la instalación a excepción del bar. Por otra parte, el Ayuntamiento también asumirá las reparaciones y mantenimiento de la caldera de pellet.
>
> La Entidad se hará cargo de los gastos y contratación para el mantenimiento y reparación de averías, promoción e implementación de inspecciones de cumplimiento normativo, jardinería necesaria para el uso continuado de la actividad y de los eventos extraordinarios organizados por la propia entidad. También será responsable del control, seguimiento, comunicación de

Codi Validació: 72TJNJXPQTPRQJP7R27CNQQL9
Verificació: https://calaf.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 8 de 10

incidencias o necesidad de suministro con previsión y planificación con un mínimo de 15 días de antelación para que el Ayuntamiento pueda actuar en consecuencia. Controlará el acceso de los usuarios y ofrecerá, si fuera necesario, personal de atención al usuario o conserjería.

En relación a la gestión económica:

Gestionará los ingresos y costes de los usuarios en concepto de actividades deportivas, publicidad u otras actividades complementarias, así como sus obligaciones con hacienda, así como gestionará los costes de fichas, monitorajes y ropa deportiva necesaria para la actividad .

En relación a los recursos humanos y participantes:

Contratará personal, en caso de que la entidad lo necesite, o buscará colaboradores para la dinamización de las actividades deportivas realizadas por la entidad, haciéndose responsable de la Seguridad Social de sus trabajadores y garantizando el cumplimiento de los principios de igualdad, mérito y capacidad exigibles en la contratación de personal.

Velará para la seguridad de los participantes contratando su propio seguro de Responsabilidad Civil y seguro de accidentes personales.

Cumplirá con la normativa de la Ley 26/2015 de 28 de Julio de Protección de la infancia.

CUARTO- Gestión del bar

El Ayuntamiento de Calaf cederá gratuitamente a la entidad la instalación de bar para su explotación del servicio teniendo en cuenta una serie de condiciones.

La entidad estará obligada a explotar las instalaciones del bar como titular. En caso de contratación de personal, será necesario cumplir con los requisitos legales existentes en materia de derecho laboral, así como, cumplir con las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social derivadas del ejercicio de la actividad y de las mencionadas contrataciones. El personal que trabaje deberá tener, como mínimo uno de ellos, la titulación de manipuladores de alimentos.

La entidad se compromete a dar servicio de bar en los eventos organizados por el Ayuntamiento en el campo de fútbol municipal si así lo pide la corporación. El Ayuntamiento podrá utilizar el espacio de bar para realizar actividades si lo considera necesario.

La conservación, mantenimiento y compra de material que sea necesario efectuar

Codi Validació: 72TJNJXPQTPRQJP7R27CNQQL9
Verificació: https://calaf.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 9 de 10

durante la vigencia del contrato irá a cargo exclusivo de la entidad, la cual estará obligada a devolver la instalación en el mismo estado que la recibió.
La limpieza y otros gastos del funcionamiento del bar así como las obras de reparación menor, correrán a cargo exclusivamente de la entidad y por tanto, los gastos derivados de estas reparaciones, no serán justificables en la subvención otorgada por el Ayuntamiento.

Quedar á prohibida la introducción, venta y consumo de todo tipo de bebidas alcohólicas según marca el artículo 4 de la Ley estatal 19/2007, de 11 de julio, así como, la venta de tabaco y habrá que informar a los usuarios con carteles bien visibles.
Habrá que colocar también, rótulos donde se informe de la condición de espacio libre de humo en los espacios interiores como el bar.

QUINTO - **Vigencia del convenio.**
Este convenio se mantendrá vigente hasta las fechas expuestas en el punto duración y naturaleza del convenio, para la cesión del uso privativo del espacio, debiendo acordarse expresamente su prórroga.

SEXTO- Causas de revisión y extinción del convenio.
Así, ambas partes se obligan en los términos fijados en el documento. El no cumplimiento de estos términos supondrá la denuncia del presente convenio y, por tanto, de su anulación sin ningún tipo de sanción económica.
Los órganos y procedimientos a los que se someten las diferencias que puedan surgir sobre la interpretación y el cumplimiento del convenio, sin perjuicio de la competencia del orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
Habrá una comisión de seguimiento formada por la concejala de deportes y el presidente de la entidad que se reunirá semestralmente.

Firmado y fechado electrónicamente

Codi Validació: 72TJNJXPQTPRQJP7R27CNQQL9
Verificació: https://calaf.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 10 de 10